

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2543

โจทก์

นาย วัฒนศักดิ์ ศรีทองคำ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 59, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในทันใดภายหลังเกิดเหตุและให้การวันเดียวกันนั้นว่า จำเลยกับ ต. ตกลงกันว่าหากพบเห็นนักศึกษาต่างโรงเรียนก็ให้แย่งเสื้อตัวที่นักศึกษาของสถาบันนั้นมาให้ได้ โดยไม่ปรากฏข้อความใดว่าจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์สิน ทั้งพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาเช่นนั้น จำเลยก็มีได้กล่าวอ้างไว้ ตรงกันข้ามจำเลยกลับนำชี้ที่เกิดเหตุและแสดงทำให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปไว้ประกอบคำรับสารภาพหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ชั้นพิจารณาจำเลยก็มีเคยยกประเด็นขาดเจตนาลักทรัพย์ขึ้นแถลงต่อศาล คำรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยนั้นเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดจริงและตามความเป็นจริงเพราะจำเลยถูกจับกุมแทบจะทันใดภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่อาจคิดหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ทัน ทั้งตามพฤติการณ์ที่จำเลยจับเสื้อขีปนาวุธของผู้เสียหายไว้ขณะที่พูดขอเสื้อ ครั้นถูกปฏิเสธจำเลยจึงล้วงมีดคัทเตอร์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง เมื่อผู้เสียหายถูกพวกของจำเลยต่อเลย จำเลยก็เข้าชกต่อเลย ผู้เสียหายจนกระทั่งได้เสื้อขีปนาวุธของผู้เสียหายมา เข้าลักษณะเป็นการคุกคามขู่เข็ญให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่กายหากผู้เสียหายไม่ยอมตามที่จำเลยต้องการ ผู้เสียหายถอดเสื้อขีปนาวุธให้จำเลยเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก จึงมิใช่การให้ทรัพย์สินด้วยความ

สมัครใจแต่เป็นไปเพราะอยู่ใต้อำนาจบังคับของจำเลย จำเลยได้ไปซึ่งเสื้อซอกของผู้เสียหายแล้วจึงหยุดขู่เชิญพร้อมกลับลงจากรถโดยสารคันเกิดเหตุ อันเป็นเครื่องแสดงเจตนาว่าจำเลยประสงค์ต่อเสื้อซอกเป็นสำคัญ จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนที่จำเลยอ้างว่ากระทำไปเพราะต้องการแสดงความกล้าและความสามารถให้รุ่นพี่ของจำเลยเห็นนั้นเป็นเพียงมูลเหตุจูงใจที่ชักนำให้จำเลยตัดสินใจกระทำความผิด ไม่มีผลให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกหนึ่งที่หลบหนี ร่วมกันใช้มีดคัตเตอร์เป็นอาวุธขู่เชิญว่าจะแทงทำร้ายร่างกายนายกิตติ วาสนาวิณ ผู้เสียหาย และใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยผู้เสียหายบริเวณใบหน้า ทำให้ฟกช้ำและถลอกอันเป็นอันตรายแก่กายทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์เสื้อซอกแขนสั้น 1 ตัว ราคา 250 บาท ของผู้เสียหายและพาทรัพย์นั้นไป โดยจำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดโดยสารประจำทางอันเป็นยวดยานสาธารณะ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 339 วรรคสาม ตรีบทของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม (ประกอบด้วยมาตรา 83) ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 18 ปีเศษ เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ตรีบทของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตาม
ฟ้อง โจทก์นำสืบพยานประกอบคำรับสารภาพโดยจำเลยไม่สืบพยานหักล้างและข้อ
เท็จจริงที่จำเลยมิได้ฎีกาคัดค้านประกอบกัน จึงรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าในวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยพูดขอเสื้อซ้อปที่ผู้เสียหายสวมใส่อยู่ผู้เสียหายไม่
ยอม จำเลยล้วงมีดคัทเตอร์ของกลางจากกระเป๋าทางเกงด้านหลังผู้เสียหายจับมือ
จำเลยข้างที่ถือมีดจึงถูกพวกของจำเลยชกที่แก้ม จำเลยเก็บมีดและชกผู้เสียหายที่
ปาก ผู้เสียหายยอมถอดเสื้อซ้อปให้จำเลย จำเลยลงจากรถโดยสารและถูกเจ้า
พนักงานตำรวจจับกุม

จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีเจตนาเอาเสื้อซ้อปมาเป็นประโยชน์แก่ตน หากแต่
กระทำไปเพื่อแสดงความสามารถให้รุ่นพี่ได้เห็นและยอมรับว่าจำเลยเป็นคนเก่งกล้า
การกระทำของจำเลยที่ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์สินจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ ปัญหา
วินิจฉัยมีว่าจำเลยกระทำผิดดังฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจ
จับกุมในทันใดภายหลังเกิดเหตุและให้การยอมรับต่อพนักงานสอบสวนในวัน
เดียวกันนั้นว่า จำเลยกับนายตั้มตกลงกันว่าหากพบเห็นนักศึกษาต่างโรงเรียนก็ให้
แย่งเสื้อตัวที่นักศึกษาของสถาบันนั้นมาได้ ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา
เอกสารหมาย จ.8 โดยไม่ปรากฏข้อความใดว่าจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์สิน
ทั้งพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาเช่นนั้น จำเลยก็มีได้กล่าวอ้างไว้ ในทาง
ตรงกันข้ามจำเลยกลับนำชี้ที่เกิดเหตุและแสดงทำให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปไว้

ประกอบคำรับสารภาพหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานชิงทรัพย์ ชั้น
พิจารณาจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลให้ลงโทษสถานเบา จำเลยก็มีเคยยกประเด็นขาด
เจตนาลักทรัพย์ขึ้นแถลงต่อศาลชั้นต้น เพิ่งจะหยิบยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์ก็เพราะศาล
ชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษ เกี่ยวกับคำรับสารภาพชั้น
จับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยนั้นเชื่อว่าจำเลยกระทำด้วยความสมัครใจและตาม
ความเป็นจริงเพราะจำเลยถูกจับกุมแทบจะทันใดภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่อาจคิดหา
ข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ทัน และได้ความตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่า
ผู้เสียหายกล่าวว่าจำเลยกับพวกจะรุมทำร้ายอีก จึงถอดเสื้อให้จำเลยไปตาม
พฤติการณ์ที่จำเลยจับเสื้อข้อปของผู้เสียหายไว้ขณะพูดขอเสื้อ ครั้นถูกปฏิเสธจำเลย
จึงล้วงมีดคัทเตอร์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เมื่อผู้เสียหายถูกพวกของ
จำเลยต่อย จำเลยก็เข้าชกต่อยผู้เสียหายจนกระทั่งได้เสื้อข้อปของผู้เสียหายมาเช่นนี้
เข้าลักษณะเป็นการคุกคามขู่เข็ญให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่กายหากผู้เสียหายไม่
ยอมตามที่จำเลยต้องการ ผู้เสียหายถอดเสื้อข้อปให้จำเลยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูก
ทำร้ายอีก จึงมิใช่การให้ทรัพย์ด้วยความสมัครใจแต่เป็นไปเพราะอยู่ใต้อำนาจบังคับ
ของจำเลย จำเลยได้ไปซึ่งเสื้อข้อปของผู้เสียหายแล้วจึงหยุดขู่เข็ญพร้อมกลับลงจาก
รถโดยสารคันเกิดเหตุ เป็นเครื่องแสดงเจตนาว่าจำเลยประสงค์ต่อทรัพย์คือเสื้อข้อป
เป็นสำคัญ จำเลยจึงมีความผิดดังฟ้อง ที่จำเลยฎีกาอ้างว่ากระทำไปเพราะเป็นการ
แสดงความกล้าให้รุ่นพี่ของจำเลยเห็นว่าจำเลยมีความสามารถนั้นเป็นเพียงมูลเหตุ
จูงใจที่ชักนำให้จำเลยตัดสินใจกระทำความผิดไม่มีผลให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบ
ได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้"

พิพากษายืน

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ระพีณ บุญสิทธิ-จรัญ สิริันทวีเนติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เปรียบเทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 วินิจฉัยว่า จำเลยกับพวกขึ้นไปบนรถโดยสารประจำทาง บังคับขู่ขู่ให้ผู้เสียหายถอดเสื้อฝึกงานและแหวนรุ่นซึ่งทำด้วยเงินซึ่งมีราคาเล็กน้อย จำเลยกับพวกกระทำไปเป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ด้วยความคะนองเพื่อให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาต่างสถาบันที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับสถาบันของจำเลยเห็นว่า เป็นคนเก่งพอที่จะรังแกคนได้ตามวิสัยวัยรุ่นที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเท่านั้น มิใช่มุ่งหมายที่จะได้ประโยชน์จากทรัพย์ จึงไม่เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ แต่เป็นความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้อง จึงต้องลงโทษตามที่พิจารณาได้ความ ส่วนเสื้อฝึกงานและแหวนเงินจำเลยไม่มีสิทธิยึดถือไว้ ต้องคืนแก่ผู้เสียหาย หลังจากให้ถอดเสื้อฝึกงานและแหวนเงินแล้ว กลุ่มเพื่อนของจำเลย 3 คน ได้ชักต๋อยผู้เสียหาย จากนั้นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายในระยะห่าง 1 ฟุต แต่ผู้เสียหายยกขาและแขนขึ้นปิดป้องไว้ และกระสุนปืนถูกกระดุมเสื้อซึ่งเป็นแผ่นเหล็กเป็นเหตุให้ไม่ถูกอวัยวะส่วนสำคัญ ถือได้ว่าจำเลยใช้ปืนยิงโดยมีเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผล จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 และ มาตรา 371 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์แต่เป็นความผิดต่อเสรีภาพ โดยศาลฎีกาให้เหตุผลว่าเสื้อฝึกงานและแหวนรุ่นซึ่งทำด้วยเงินมีราคาเล็กน้อย จำเลยกับ

พวกกระทำไปเป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ด้วยความคะนอง ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของจำเลยมิใช่มุ่งหมายที่จะได้ประโยชน์จากทรัพย์ ถือได้ว่ามิใช่เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเจตนาทุจริต ส่วนตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้พฤติการณ์แตกต่างกัน โดยคำให้การในชั้นสอบสวนที่จำเลยให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวน จำเลยให้การว่า จำเลยกับ ป. ตกลงกันว่า หากพบเห็นนักศึกษาต่างโรงเรียนก็ให้แย่งเสื้อตัวที่นักศึกษาของสถาบันนั้นมาให้ได้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่ประสงค์ต่อทรัพย์มาตั้งแต่ก่อนที่จำเลยจะกระทำความผิดแล้ว จึงมีเจตนาทุจริต กล่าวโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองฉบับ จะเห็นได้ว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ จำเลยประสงค์ต่อทรัพย์มาตั้งแต่ก่อนกระทำความผิดแต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 จำเลยมิได้มุ่งหมายต่อทรัพย์ ผลแห่งคดีจึงแตกต่างกันจึงไม่อาจสรุปได้ว่าคดีในลักษณะที่เป็นเรื่องกลุ่มวัยรุ่นน ก่อเหตุในลักษณะเช่นนี้ ไม่อาจวางแนวเป็นบรรทัดฐานว่าจะเป็นหรือไม่เป็นความผิดชิงทรัพย์เสมอไป ขึ้นกับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป และไม่ถือว่าคำพิพากษาศาลฎีกาตามที่หมายเหตุนี้กลับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2539 แล้ว สมศักดิ์เยี่ยมพลับใหญ่